[illegible] كما يدل عليه قوله) ثم فاته الحج اى الوقوف كما فى نسخة (فعليه دم لجماعه ويتحلل بافعال [illegible] ولو حج اى الفائت من قابل (قضاه) اى لحجته (فأفسده) اى بالجماع (لم يكن عليه الا قضاء حجة واحدة) اى كمن افسد صومه بالجماع ثم قضاه وافسده فانه لا يجب عليه الا قضاء يوم واحد وليس عليه كفارة اخرى لافساد يوم القضاء كما لا يخفى (ولو قدم محرم بحجة فطاف للقدوم وسعى ثم فاته الحج) اى بفوت الوقوف (فعليه ان يحل بأفعال العمرة) اى من طواف فرض لها وسعى آخر بعدها (ولا يكفيه طواف التحية الاول) بالرفع نعت للمضاف (ولا السعى) اى ولا يكفيه السعى المتقدم (فى التحلل) أى فى الخروج عن احرام حجته حتى لو كان قارنا والمسئلة بحالها لا يجب قضاء عمرته التى قرنها لانه) قد اداها (ولو ان قارنا لم يطف لعمرته ففاته الحج وجامع) الاولى ان يقول فجامع يعنى وهو لم يطف بعد لعمرة القران ولا لعمرته التى يتحلل بها (فعليه ان يمضى فى العمرتين وعليه دمان للجماع وقضاء عمرته القران) اى لانه افسدها ولا يجب عليه قضاء التى يتحلل بها (وفائت الحج لا يكون محصرا) اى لا حقيقة ولا حكما (ولا يحل ببعث الهدى) اى بل عليه ان يحل بأفعال العمرة (والعمرة لا تفوت) اى بالاجماع لانها غير مؤقتة

﴿ فصل الاسباب الموجبة لقضاء الحج ﴾ أربعة (الفوات) اى فوت الوقوف (والاحصار) اى عن الوقوف فانه فى حكم الفوات ولو كان فرق بينهما فى كيفية التحلل عن احرامهما (والافساد) اى بالجماع ولو كان يلزمه اتيان بقية افعال الحج (والرفض) اى رفض احرام الحج بعد احرامه به سابقا فانه يجب عليه قضاء الثانى بالاتفاق وزاد فى الكبير وتحليل الرجل زوجته اوأمته اوعبده اى اذا احرموا بالحج على تفصيل ما سبق ثم قال ويلحق بها دخول مكة بغير احرام أى فانه يجب عليه احرام احد النسكين منهما الحج او العمرة ولعل هذا وجه الالحاق حيث لا يجب عليه عين الحج لكن فى اطلاق القضاء عليه مسامحة لان القضاء فرع فوت الاداء هذا ولا يشترط لسقوط القضاء احرامه من حيث احرم اولا ولا من الميقات وانما يجب الاحرام من الميقات مطلقا ثم هذه الاسباب الاربعة موجبة لقضاء العمرة الا الفوات لعدم تصوره فى حقها لان جميع العمر وقتها (وحكم فوات الحج عن العمر) أى بعد انقضائه قبل تحقق أدائه (انه اذا مات من عليه الحج) أى فلا يخلو عن أحد الوجوه الثلاثة (ان أوصى بالاحجاج عنه) أى على الوجه الذى يأتى تفصيله (يحج عنه) أى بشروطه (ويسقط به عنه الفرض) أى اجماعا (وان لم يوص به) أى مطلقا أو أيصاء غير صحيح (أثم) أى تحقق اثم ترك حجه وبقى فى ذمته فهو تحت حكم الله ومشيئته باعتبار مغفرته وعقوبته وهذا اذا لم يحج عنه أحد من غير وصيته (وان تبرع عنه الورثة) أى من ماله أو من عندهم فالا ننبى فى حكمهم (تجزئه) أى هذه الحجة عما فى ذمته (ان شاء الله تعالى) أعلم أن من عليه الحج اذا مات من غير وصية يأثم بلا خلاف أما على القول بالوجوب على الفور فلا اشكال واما على القول بالوجوب على التراخى فلأن الوجوب يتضيق عليه آخر العمر فى وقت يحتمل الحج وحرم عليه التأخير فيجب عليه أن يفعل ان كان قادرا وان كان عاجزا عن الفعل بنفسه عجزا متقررا او يمكنه الاداء بماله بنيابة غيره مناب نفسه بالوصية فيجب عليه ان يوصى به فان لم يوص به حتى مات اثم بتفويته الفرض عن وقته مع امكان الاداء فى الجملة فيأثم لكن يسقط عنه فى حق احكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج من تركته وان أحب الوارث ان يحج عنه حج قال الامام لاعنه وأرجو ان يجزئه ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى

أجمعين كما صليت على
ابراهيم وعلى آل ابراهيم
فى العالمين انك حميد مجيد
عدد خلقك ورضاء نفسك
وزنة عرشك كما ذكرك
الذاكرون وكما غفل عن
ذكرك الغافلون (اللهم)
ابعثه مقاما محمودا يغبطه
فيه الاولون والاخرون
واجعل له الدرجات العلى
والرفيق الاعلى وأدخلنا
فى شفاعته أجمعين يارب
العالمين (ثم) يلبى ويكثر
التلبية الى ان يسفر بحيث
يبقى الى طلوع الشمس